



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 973 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 del 22/06/2026

PROPOSTA N. 1765 del 17/06/2026

OGGETTO: Decisione a contrarre .Affidamento diretto ex art. 50 lett. B del .D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di realizzazione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici in occasione della festività patronale dei SS Pietro e Paolo . CIG BC1376A1CC. IMPEGNO

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n.1 del 02/02/2026, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20/05/2026, e' stato dato indirizzo al dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale per la programmazione e realizzazione delle Feste Patronali Lametine anno 2026, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici, in onore dei Santi Pietro e Paolo, Patroni della Città , per giorno 29 giugno 2026

Precisato che, tale spettacolo rappresenta un appuntamento molto atteso dai cittadini e numerosi turisti presenti in città in occasione della festività patronale, la cui esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata in possesso di regolare licenza per deposito ed utilizzo di prodotti esplosivi;

Rilevata la necessità di procedere con l'affidamento del servizio di che trattasi.

Dato atto:

-CHE si rende necessario procedere all'affidamento del servizio sopra descritto;
-CHE, dato l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023.
-CHE, trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dello art. 62, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto.
-CHE l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento dei servizi di importo inferiore alle soglie di cui allo art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000 , anche senza consultazione di più operatori economici,

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 973

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Richiamato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede che, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 58 della L. n. 388 del 23.12.2000 e s.m.i per acquisti di beni e servizi

Visti

-l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- l'importo dell'affidamento;
- la modalità di stipula del contratto;
- la modalità di scelta del contraente;

-l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 che disciplina i requisiti di contenuto dell'atto di affidamento diretto ovvero prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

-il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è lo stesso Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme, ing. Pasqualino Nicotera;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

Dato atto che:

-in data 05/06/2024 dopo informale indagine di mercato condotta dal Rup della procedura è stata riscontrata positivamente da parte della ditta Schiavone Lights di Schiavone Vittorio, con sede legale in Via Campolo, n. 6 89060 Saline Joniche (RC), P. IVA 02225500806 che ha dato la disponibilità' ad effettuare il servizio di cui trattasi (nota prot. N° 47480 del 08.06.2026).

Precisato che la ditta in questione presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio avendo già svolto in passato servizi analoghi per il Comune di Lamezia Terme con piena soddisfazione dell'Amministrazione e che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni richieste, condizioni che qui contestualmente si approvano, ed ha presentato l'offerta in atti (prot. n. 49987 del 17/06/2026)

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamata

-la istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018.

Visto il preventivo presentato dalla ditta Schiavone Lights di Schiavone Vittorio, con sede legale in Via Campolo, n. 6 89060 Saline Joniche (RC), P. IVA 02225500806 , acquisito al protocollo dell'ente in data 17/06/ 2026 al n. 49987 di importo pari ad € 4.600,00 , oltre iva al 22 , ritenuto congruo, conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato.

Preso atto che il legale rappresentante dell'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. n. 49980 del 17/06/2026) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'aggiudicatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica nelle modalità indicate nell'Allegato A della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28/02/2024, che ha approvato la disciplina dell'attività di controllo a campione degli affidamenti diretti infra € 40.000,00, in attuazione dell'art. 52 del codice;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto, ex art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Schiavone Lights di Schiavone Vittorio, Via Campolo, n. 6 89060 Saline Joniche (RC), P. IVA 02225500806, del servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico da eseguire in occasione della festa in onore dei Santi Pietro e Paolo in data 29/06/2026 per l'importo complessivo indicato nel preventivo sopra richiamato di € 4. 600.00 oltre iva al 22% con imputazione sul capitolo n. 1522/0 piano dei conti 1.03.02.02.005 del bilancio esercizio 2026

Precisato che si procederà al pagamento della somma di € 4.600.00 (oltre iva al 22%) dietro presentazione della fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, e pertanto presumibilmente entro il 30/07/2026;

Constatato che ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 è espressamente consentito di derogare all' applicazione del principio di rotazione trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 5.000,00 euro

Preso atto

-che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per il presente affidamento è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente Codice Identificativo Gara assegnato dall'ANAC, CIG: BC1376A1CC

-che, ai sensi dell' art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, e' stato richiesto il DURC prot. INPS_40136016, il quale risulta regolare con validità fino al 22.07.2026

Visti:

-il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

-l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

-lo Statuto comunale;

il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

-la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;

-il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;

-il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa alla approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

-la Delibera della Giunta . Comunale n. 149 del 22/05/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo	30/06/2026
	30/07/2026	€ 4.600, 00 (oltre iva)	

D E T E R M I N A

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

Di affidare alla ditta SCHIAVONE LIGHTS di Schiavone Vittorio, Via Campolo, n. 6 - 89060 Saline Joniche (RC), P: IVA 02225500806, per l'importo complessivo di € 5.612,00 (di cui : imponibile pari ad € 4.600,00, iva pari ad euro 1.012,00) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico da eseguire in occasione della festa patronale in onore dei Santi Pietro e Paolo, giorno 29/06/2026 che sarà svolto secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in atti

Di impegnare sul capitolo n. 1522/0 piano dei conti 1.03.02.02.005 del bilancio esercizio 2026 l'importo complessivo di € 5.612,00 per come di seguito

-euro 4.600,00- a titolo di imponibile- in favore della ditta SCHIAVONE LIGHTS di Schiavone Vittorio, Via Campolo, n. 6 - 89060 Saline Joniche (RC), P: IVA 02225500806;

-euro 1012,00- a titolo di iva- in favore dell'erario

Di disporre che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare fattura sul codice univoco 7A6C71 venga predisposto apposito atto di liquidazione

Di precisare che stante l'importo del servizio non è dovuto contributo ad Anac

Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

-**il fine** che il contratto intende perseguire è la realizzazione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici in occasione della festività patronale dei **SS. Pietro e Paolo**, giorno 29 giugno 2026

-**l'oggetto** del contratto: servizio di realizzazione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici in occasione della festività patronale dei SS Pietro e Paolo, giorno 29 giugno;

-**l'importo** dello affidamento è pari ad euro 4.600,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 1.012,00 ;

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

-l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

- il termine per la conclusione del servizio è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

-i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo del servizio rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima stante l'imminenza della ricorrenza religiosa della festività dei Santi Patroni della Città ;

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Di specificare che è stato acquisito il CIG BC1376A1CC presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici.

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Di specificare che Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pasqualino Nicotera dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme .

Di dare atto altresì che l'esecutività della presente determinazione è vincolata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente del settore Economico Finanziario;

Di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 dell'art. 9 del DPR n. 62/2013 e del vigente piano di trasparenza;

Di disporre

-la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1765 del 17/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 22/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 245 del 22/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1522	478	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.612,00

a favore di:

Codice	Fornitore
52180	DITTA SCHIAVONE LIGHTS DI SCHIAVONE VITTORIO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
.Affidamento diretto ex art. 50 lett. B del .D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di realizzazione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici in occasione della festività patronale dei SS Pietro e Paolo . CIG BC1376A1CC. IMPEGNO

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.